

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4323/2546

ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) โดย
บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด ผู้
เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน

โจทก์

บริษัทแกรนด์เดียร์ อุตสาหกรรม จำกัด
หรือแกรนด์เดียร์ อุตสาหกรรม จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26, มาตรา 27,
มาตรา 30

ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 มาตรา 29,
มาตรา 30

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีประเภทที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ มีกระบวนการวิธีพิจารณาที่บัญญัติไว้เป็น
พิเศษ โดยเน้นการพิจารณาให้เสร็จไปโดยรวดเร็วแตกต่างจากคดีสามัญ ดังบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539 ว่า "ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศดำเนินการนั่ง

พิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้ำวล่วงเสียได้ และเมื่อเสร็จการพิจารณาคดี ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรับทำคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยเร็ว" คดีนี้ศาลเคยอนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะ ข. ทนายจำเลยที่ 3 ถอนตัวและ ก. ทนายจำเลยที่ 3 ที่แต่งตั้งใหม่ก็คิดว่าความที่ศาลอื่น ไม่มาในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกและนัดที่ 2 ก็ขอเลื่อนคดีเพราะขอเวลาเจรจากับโจทก์ แต่จำเลยที่ 3 ก็มีได้ไปติดต่อกับโจทก์เพื่อเจรจาทกลงกันตามที่ได้แถลงไว้ต่อศาล จนถึงวันนัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือนัดสืบพยานโจทก์ ก. ยื่นคำร้องขอถอนตัวออกจากการเป็นทนายความจำเลยที่ 3 โดยอ้างเหตุว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับจำเลยที่ 3 ขณะเดียวกันจำเลยที่ 3 ก็ยื่นใบแต่งตั้งทนายความต่อศาล แต่งตั้งให้ ส. เป็นทนายความคนใหม่ ทนายจำเลยที่ 3 คนใหม่ ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างเหตุว่า ตนคิดว่าความที่ศาลอื่นกับยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การของจำเลยที่ 3 ด้วย ดังนั้น การขอเลื่อนคดีในนัดที่ 3 นี้ จึงไม่ใช่การขอเลื่อนในกรณีปกติทั่วไป หากจำเลยที่ 3 มีความสุจริตและมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งทนายความคนใหม่ก็ควรจะต้องพิจารณาว่าทนายความที่จะแต่งตั้งใหม่นั้นพร้อมที่จะว่าความให้ตนในวันดังกล่าวเพื่อมิให้คดีต้องล่าช้าออกไป การกระทำของจำเลยที่ 3 ถือได้ว่าเป็นการขัดขวางการพิจารณาคดีไม่ให้เสร็จไปโดยรวดเร็วและมีพฤติการณ์เป็นการประวิงคดี ชอบที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี

กระบวนการพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานในการสืบพยานบุคคลมีกำหนดไว้เป็นพิเศษอยู่ในข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 29 และข้อ 30 สำหรับคดีนี้ โจทก์ยื่นบัญชีพยานระบุชื่อ ว. เป็นพยานบุคคลของโจทก์ โจทก์ยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ ว. ซึ่งมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดข้อ 30 ต่อศาลพร้อมกับคำแถลงขอ

อนุญาตให้บันทึกถ้อยคำดังกล่าวแทนการซักถามพยานบุคคลดังกล่าว โดยโจทก์ได้
จัดส่งสำเนาบันทึกถ้อยคำดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 แล้ว เมื่อถึงวันนัดสืบพยานโจทก์
ครั้งแรก ทนายจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและได้กล่าวไว้ในคำร้องด้วยว่า หาก
โจทก์จะใช้บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงแทนการสืบพยานบุคคลแล้ว จำเลยที่ 3
ไม่ค้าน และขอชักค้านผู้ให้ถ้อยคำในนัดหน้าพร้อมกับสืบพยานจำเลยที่ 3 ซึ่งต่อมา
ศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์พร้อมพยานจำเลยที่ 3 ในนัดหน้า
ดังนั้น ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดสุดท้าย ทนายจำเลยที่ 3 ไม่มาศาลแต่ได้ยื่นคำร้อง
ขอเลื่อนคดี เมื่อศาลทrophyสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่อนุญาต
ให้เลื่อนคดี และให้โจทก์นำพยานเข้าสืบ การที่ทนายจำเลยที่ 3 ไม่มาศาลย่อมถือได้
ว่าจำเลยที่ 3 ไม่ตั้งใจที่จะชักค้าน ว. พยานโจทก์ ศาลทrophyสินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลางย่อมรับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ ว. เป็นพยาน
หลักฐานในคดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ ว. พยานโจทก์ที่มาศาลในวันดังกล่าวเข้าเบิก
ความต่อหน้าศาลอีก ตามข้อกำหนดข้อ 29 วรรคท้าย ทั้งในข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
เสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงแทนการสืบพยานบุคคลก็มีได้ระบุให้ผู้ให้ถ้อยคำ
ต้องสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนให้ถ้อยคำตามบันทึกนั้นแต่อย่างใด การที่บันทึก
ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ ว. มิได้มีข้อความของการสาบานหรือปฏิญาณตนของ
ว. ทั้งไม่มีลายมือชื่อของบุคคลผู้รับการสาบานหรือปฏิญาณลงไว้ ก็ไม่ทำให้บันทึก
ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ ว. เสียไปแต่อย่างใด เพียงแต่เมื่อผู้ให้ถ้อยคำนั้นมา
ศาลเพื่อตอบคำถามค้านและคำถามดึงของคู่ความ จึงจะต้องสาบานหรือปฏิญาณก่อน
เบิกความ และโจทก์ไม่จำเป็นต้องระบุอ้างบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ ว. ไว้ใน
บัญชีพยานโจทก์ในฐานะเป็นพยานเอกสาร เพราะถือว่าการส่งบันทึกถ้อยคำยืนยัน
ข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการพิจารณาแทนการสืบพยานบุคคล ดังนั้น เมื่อโจทก์ระบุชื่อ ว.
เป็นพยานบุคคลของโจทก์ไว้ในบัญชีพยานของโจทก์แล้ว การที่ศาลทrophyสินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ ว.

พยานบุคคลของโจทก์แทนการที่โจทก์ต้องซักถามตัวพยานจึงเป็นกระบวนการพิจารณา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ยรวมจำนวน ๑๕,๖๐๙,๓๘๓.๔๔ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔.๗๕ ต่อปี
จากต้นเงินจำนวน ๙,๕๔๐,๖๖๘.๗๒ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขาย
ทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขาย
ทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๓ ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก จำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนาย
จำเลยที่ ๓ ติดว่าความที่ศาลอื่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางมีคำสั่งอนุญาต ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดที่ ๒ จำเลยที่ ๓ แกลงขอเลื่อนคดี
อ้างว่า จำเลยที่ ๓ กำลังเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อโจทก์ หากตกลงกันได้
จะมาทำยอมในนัดหน้า หากนัดหน้าเจรจาตกลงกันไม่ได้ จำเลยที่ ๓ แกลงขอ
สละประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๓ ทั้งหมด และไม่ติดใจสืบพยานหลักฐานของ
จำเลยที่ ๓ โจทก์ก็ไม่คัดค้านการเลื่อนคดี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางอนุญาตให้เลื่อนคดีไป แต่เมื่อถึงวันนัดทนายจำเลยที่ ๓ ยื่น
คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๓ ได้มอบ

ฉันจะให้เสมียนทนายความยื่นใบแต่งตั้งทนายความแต่งตั้งให้นายสุวิจักขณ์ มงคล
เสาวณิต เป็นทนายความคนใหม่ และยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าเพิ่งได้รับแต่งตั้ง
เป็นทนายความของจำเลยที่ ๓ และคิดว่าความที่ศาลอื่น กับยื่นคำร้องขอแก้ไขคำ
ให้การ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งว่า ในนัดที่
แล้วทนายจำเลยที่ ๓ คนเดิมได้แถลงสละประเด็นข้อต่อสู้และไม่ตั้งใจสืบพยาน ทั้ง
จำเลยที่ ๓ ก็แต่งตั้งและถอดถอนทนายจำเลยครั้งนี้เป็นคนที่ ๓ แล้ว ประกอบกับ
การยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การก็มีได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า ๗ วัน
พฤติการณ์ในการดำเนินคดีของจำเลยที่ ๓ เห็นได้ว่ามีเจตนาประวิงคดีให้ชักช้า จึง
ไม่อนุญาตให้แก้ไขคำให้การและไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และมีคำสั่งว่าจำเลยที่ ๑ และ
ที่ ๒ ขาดนัดพิจารณา ให้โจทก์นำพยานเข้าสืบจนเสร็จการสืบพยานโจทก์ เนื่องจาก
จำเลยที่ ๓ ไม่ตั้งใจสืบพยาน ถือว่าคดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษา
ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยที่ ๓ เลื่อนคดีและคำสั่งรับฟัง
บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายวรพงศ์ อรศิริสกุล พยานโจทก์ ต่อศาลฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด ยื่นคำร้อง
ขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศอนุญาต

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิเคราะห์แล้ว
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๓ ว่า คำสั่งของศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่วินิจฉัยว่า พฤติการณ์ในการดำเนินคดีของ

จำเลยที่ ๓ เป็นการประวิงคดีให้ชักช้า และไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีตามคำร้องของจำเลยที่ ๓ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีประเภทที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ มีกระบวนการวิธีพิจารณาที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษ โดยเน้นการพิจารณาให้เสร็จไปโดยรวดเร็วแตกต่างจากคดีสามัญ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่า "ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศดำเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ และเมื่อเสร็จการพิจารณาคดี ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรีบทำคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยเร็ว" คดีนี้จำเลยที่ ๓ ยื่นคำให้การต่อสู้คดีปฏิเสธความรับผิดชอบจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ และนัดสืบพยานจำเลยที่ ๓ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ในคราวเดียวกัน แต่เมื่อถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ นายชาติอุทัย เทียนทอง ทนายจำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ ๓ โดยอ้างเหตุว่า ได้ลาออกจากสำนักงานทนายความเจ้าของคดีแล้ว ขณะเดียวกันจำเลยที่ ๓ ก็ได้ยื่นใบแต่งตั้งให้นายไกรสร มีสมงาม เป็นทนายความของจำเลยที่ ๓ คนใหม่ และทนายจำเลยที่ ๓ คนใหม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างเหตุคิดว่าความที่ศาลอื่นซึ่งนัดไว้ก่อน โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยที่ ๓ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ตามที่นัดไว้แล้ว และเมื่อถึงวันนัดดังกล่าว ทนายจำเลยที่ ๓ กลับแถลงต่อศาลว่า จำเลยทั้งสามได้ถูกโจทก์ฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลอื่น จำเลยที่ ๓ กำลังเสนอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อโจทก์พร้อมกันทั้งสองคดี หากตกลงกันได้ จะมาทำยอมต่อศาลในนัดหน้า หากเจรจาตกลงกันไม่ได้ จำเลย

ที่ ๓ ขอสละประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๓ ทั้งหมด และไม่ติดใจสืบพยาน โจทก์ก็
ไม่คัดค้านการเลื่อนคดี ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือนัดสืบพยาน
โจทก์ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แต่เมื่อถึงวันนัดที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
ปรากฏว่านายไกรสรทนายจำเลยที่ ๓ ได้ยื่นคำร้องขอถอนตัวออกจากการเป็น
ทนายความของจำเลยที่ ๓ โดยอ้างว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับจำเลยที่ ๓ ขณะ
เดียวกันจำเลยที่ ๓ ก็ยื่นใบแต่งตั้งทนายความต่อศาล แต่งตั้งให้นายสุวิจักขณ์ มงคล
เสาวณิต เป็นทนายความคนใหม่ และทนายจำเลยที่ ๓ คนใหม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี
อ้างเหตุว่าตนคิดว่าความที่ศาลอื่นกับยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การของจำเลยที่ ๓
ด้วย ทนายโจทก์แถลงคัดค้านการขอแก้ไขคำให้การและการขอเลื่อนคดี และแถลง
เพิ่มเติมว่านับแต่วันนัดที่แล้วจำเลยที่ ๓ ไม่เคยไปติดต่อขอเจรจากับโจทก์แต่อย่าง
ใด เห็นว่า การที่จำเลยที่ ๓ มิได้ไปติดต่อกับโจทก์เพื่อการเจรจาตกลงกันตามที่ได้
แถลงไว้ต่อศาล แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ ๓ มิได้มีเจตนาที่จะไปเจรจากับโจทก์อย่าง
จริงจัง แต่นำมาแถลงเพื่อเป็นเหตุผลที่จะขอเลื่อนคดีออกไปในนัดนั้นเท่านั้น ครั้นมา
ถึงวันนัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือสืบพยานโจทก์ ทนายจำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้องขอถอนตัว
จากการเป็นทนายความของจำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๓ ก็ยื่นใบแต่งตั้งทนายความ แต่ง
ตั้งทนายความคนใหม่เข้ามาว่าความแทน และทนายจำเลยที่ ๓ คนใหม่ก็ยื่นคำร้อง
ขอเลื่อนคดีอ้างคิดว่าความที่ศาลอื่นซึ่งนัดไว้ก่อน ซึ่งโดยทั่วไปก็เป็นเหตุผลที่จำเป็น
ที่ศาลควรอนุญาตให้เลื่อนคดี แต่สำหรับคดีนี้ ศาลเคยอนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะ
ทนายจำเลยที่ ๓ ถอนตัว และทนายจำเลยที่ ๓ ที่แต่งตั้งใหม่คิดว่าความที่ศาลอื่นไม่
อาจมาในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกได้ และนัดที่ ๒ ก็ขอเลื่อนคดีเพราะขอเวลา
เจรจากับโจทก์ ดังนั้น การขอเลื่อนคดีในนัดที่ ๓ ของจำเลยที่ ๓ จึงไม่ใช่การขอ
เลื่อนคดีในกรณีปกติทั่วไป ดังนั้น หากจำเลยที่ ๓ มีความสุจริตและมีความจำเป็น
ต้องแต่งตั้งทนายความคนใหม่ จำเลยที่ ๓ ก็ควรจะต้องพิจารณาว่าทนายความที่จะ
แต่งตั้งใหม่นั้นไม่ได้คิดว่าความในคดีอื่นหรือไม่มีกิจธุระจำเป็นในวันที่ ๒๐

พฤศจิกายน ๒๕๔๓ พร้อมทั้งจะว่าความให้แก่จำเลยที่ ๓ ในวันดังกล่าวเพื่อมิให้คดีต้องล่าช้าออกไปดังที่จำเลยที่ ๓ แกลงต่อศาลในนัดที่แล้ว การที่จำเลยที่ ๓ แต่งตั้งนายสุวิจักขณ์ซึ่งติเตียนความคดีอื่นในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เข้ามาเป็นทนายความคนใหม่ จำเลยที่ ๓ ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าทนายความคนใหม่ไม่สามารถว่าความให้แก่จำเลยที่ ๓ ได้ในวันนัดและต้องขอเลื่อนคดี หากศาลต้องอนุญาตให้เลื่อนคดีไป จำเลยที่ ๓ ก็สามารถเลื่อนคดีได้เพราะเหตุเดียวกันโดยไม่มีที่สิ้นสุด การกระทำของจำเลยที่ ๓ ถือได้ว่าเป็นการขัดขวางการพิจารณาคดีมิให้เสร็จไปโดยเร็ว พฤติการณ์เป็นการประวิงคดี ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ในการดำเนินคดีของจำเลยที่ ๓ เป็นการประวิงคดีให้ชักช้า และไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๓ ต่อไปว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายวรพงศ์ อรศิริสกุล พยานโจทก์แทนการสืบพยานเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า กระบวนพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นพิเศษตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงในการสืบพยานบุคคลมีระบุอยู่ในข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ สำหรับคดีนี้ โจทก์ยื่นบัญชีพยานระบุชื่อนายวรพงศ์ อรศิริสกุล เป็นพยานบุคคลของโจทก์ลำดับที่ ๒ ตามบัญชีพยานลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๓ และในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ โจทก์ยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายวรพงศ์ซึ่งมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดข้อ ๓๐ ต่อศาลพร้อมกับคำแถลงขออนุญาตใช้บันทึก

ถ้อยคำดังกล่าวแทนการชักถามพยานบุคคลดังกล่าว โดยโจทก์ได้จัดส่งสำเนานั้นที่ก
ถ้อยคำดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๓ แล้ว เมื่อถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรก วันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๔๓ ทนายจำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและได้กล่าวไว้ในคำร้องด้วย
ว่า หากโจทก์จะใช้บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงแทนการสืบพยานบุคคลแล้ว
จำเลยที่ ๓ ไม่ค้าน และขอชักค้านผู้ให้ถ้อยคำในนัดหน้าพร้อมกับสืบพยานจำเลยที่ ๓
ซึ่งต่อมาศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์พร้อมพยานจำเลยที่ ๓ ใน
นัดหน้า ดังนั้น ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดสุดท้าย ทนายจำเลยที่ ๓ ไม่มาศาลแต่ได้
ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เมื่อศาลทวิษย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และให้โจทก์นำพยานเข้าสืบ การที่ทนายจำเลยที่ ๓ ไม่มาศาล
ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ ๓ ไม่ตั้งใจที่จะชักค้านนายวรพงศ์พยานโจทก์ ศาลทวิษย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางย่อมรับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง
ของนายวรพงศ์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้นายวรพงศ์พยาน
โจทก์ที่มาศาลในวันดังกล่าวเข้าเบิกความต่อหน้าศาลอีก ตามข้อกำหนดคดีทวิษย์สิน
ทางปัญญา ฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ วรรคท้าย ทั้งในข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอ
บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงแทนการสืบพยานบุคคลก็ได้ระบุให้ผู้ให้ถ้อยคำต้อง
สาบานหรือปฏิญาณตนก่อนให้ถ้อยคำตามบันทึกนั้นแต่อย่างใด การที่บันทึกถ้อยคำ
ยืนยันข้อเท็จจริงของนายวรพงศ์มิได้มีข้อความของการสาบานหรือปฏิญาณตนของ
นายวรพงศ์ ทั้งไม่มีลายมือชื่อของบุคคลผู้รับการสาบานหรือปฏิญาณลงไว้ ก็ไม่ทำให้
บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายวรพงศ์เสียไปแต่อย่างใด เพียงแต่เมื่อผู้ให้
ถ้อยคำนั้นมาศาลเพื่อตอบคำถามค้านและคำถามดึงของคู่ความ จึงจะต้องสาบานหรือ
ปฏิญาณก่อนเบิกความ และโจทก์ไม่จำเป็นต้องระบุอ้างบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง
ของนายวรพงศ์ไว้ในบัญชีพยานโจทก์ในฐานะเป็นพยานเอกสาร เพราะถือว่าการส่ง
บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการพิจารณาแทนการสืบพยานพยานบุคคล
และเป็นการอ้างพยานบุคคลเป็นพยานหลักฐานในคดี ดังนั้น เมื่อโจทก์ระบุชื่อนายว

รพงศ์เป็นพยานบุคคลของโจทก์ไว้ในบัญชีพยานของโจทก์แล้ว การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายวรพงศ์พยานบุคคลของโจทก์แทนการที่โจทก์ต้องซักถามตัวพยานจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมาย.

(สุวัฒน์ วรธนะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายสอนชัย สิริวิทยกุล
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>